



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI

REGISTRO GENERALE N. 1202 del 29/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47 del 29/07/2026

PROPOSTA N. 2148 del 23/07/2026

OGGETTO: Restituzione deposito cauzionale per lavori di scavo riferiti all'autorizzazione n° 51_2023

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Decreto sindacale n. 10 del 03/03/2025, mediante il quale l'Ing. Pasqualino Nicotera è stato incaricato della Direzione del Settore Servizi Manutentivi;
- il decreto sindacale n. 25 del 17/06/2025, mediante il quale si sono confermati gli incarichi dirigenziali di titolarità ed interim e assegnazione responsabilità gestionali in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità del dirigente titolare;
- il Decreto Sindacale n. 32 del 15/09/2025 ad oggetto "Attribuzione incarichi dirigenziali di titolarità ed interim e assegnazione responsabilità gestionali in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità del Dirigente titolare. Conferma con parziale modifica del decreto sindacale n. 20 del 06/03/2025;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Tuel) approvato con D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, in particolare gli art. 107, 183, 191;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

Premesso che :

- con autorizzazione n. 51 del 01/12/2023 è stata autorizzata al Sig. Andrea Mastroianni, l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico in via Sac. Andrea Vescio;

- ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico, il richiedente ha costituito una cauzione di € 1.000,00 mediante bonifico bancario del 23/11/2023 con causale "Deposito cauzionale lavori Via Sac.A.Vescio, MASTROIANNI ANDREA - ML 31 X 0,30" , a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e del ripristino dello stato dei luoghi;

Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale n. 59252 del 25/07/2025 , con la quale il Sig./la Ditta Andrea Mastroianni nato a ***** , ivi residente in ***** ha chiesto la restituzione della cauzione versata;

Vista, altresì la comunicazione di fine lavori e attestazione di regolare esecuzione, acquisita al protocollo comunale n. 59252 del 25/07/2026;

Vista l'attestazione di regolare esecuzione/ripristino rilasciata da questo ufficio, dalla quale risulta che i lavori sono stati eseguiti conformemente all'autorizzazione rilasciata e che il ripristino del suolo pubblico è stato effettuato a regola d'arte, senza rilievi o contestazioni;

Acquisiti gli estremi del conto corrente, ***** intestato a Andrea Mastroianni, sul quale effettuare il bonifico, idoneo a garantire la piena tracciabilità del pagamento ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dal D. Lgs. 12.11.2010, n. 187;

Accertato che non sussistono motivi ostativi alla restituzione della cauzione e che non risultano danni al patrimonio comunale imputabili all'esecuzione dei lavori;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il vigente Statuto del Comune;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010;
- il D.lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 Giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Dato atto che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante essenziale sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/92 e ss. mm. ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

Rilevato:

- il pieno rispetto, in fase, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al Rup, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
- l'avvenuta verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento comunale;
- l'avvenuta verifica dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, e' compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Preso atto che il responsabile del procedimento è il dipendente Ing. Salvatore Fabio Menniti;

Accertato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza;

DETERMINA

Di richiamare integralmente le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto della richiesta di restituzione della cauzione presentata dal Sig. Mastroianni Andrea, acquisita al protocollo comunale n. 59252 del 25/07/2025;

Di prendere atto della comunicazione di fine lavori e dell'attestazione di regolare esecuzione del ripristino del suolo pubblico, acquisita al protocollo comunale n. 59252 del 25/07/2025 dalle quali risulta il corretto adempimento degli obblighi assunti dal richiedente;

Di autorizzare la restituzione della cauzione dell'importo di € **1,000,00**, versata a garanzia dell'esecuzione dei lavori di scavo su suolo pubblico autorizzati con provvedimento n. 51 del 01/12/2025;

Di procedere, all'impegno e alla liquidazione della somma di € 1.000,00 a favore della Sig. Andrea Mastroianni, per come sopra generalizzato, sul capitolo 5004/0 p.d.c 7.02.04.02.001 ;

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, trattandosi della restituzione di somme depositate a titolo di cauzione;

Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di specificare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/2013 e del vigente piano di trasparenza;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;

Il Funzionario Tecnico
Ing. Salvatore Fabio Menniti

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2148 del 23/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 29/07/2026

Il Dirigente
NICOTERA PASQUALINO